



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 28/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAPUTO ALESSANDRO, Presidente

PENZA RENATO, Relatore

MAROTTA SERGIO, Giudice

in data 28/02/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 42/2025 depositato il 04/01/2025

proposto da

ricorrente 1 Ditta Individuale - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 Ingegnere - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84133 Salerno SA

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024SA0218778 CATASTO-RENDITA CATASTALE

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1205/2025 depositato il 03/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente ricorrente 1 rappresentata e difesa dal consulente tecnico Ing. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto contro l'Agenzia delle Entrate – Salerno – ricorre contro l'avviso di accertamento catastale n. 2024SA0197089 con rideterminazione delle rendite di cui alla denuncia DOCFA prot SA0121717 per ciascuno dei subalterni generati e nello specifico:

- Unità sub 10 euro rendita definitiva 3687,92;
- Unità sub 11 euro rendita definita 1072,50;
- Unità sub 12 euro rendita definita 3462,14.

Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:

1. Palesi errori di individuazione dei costi di costruzione; e dei parametri di stima applicati in accertamento di cui al prontuario dei prezzi ordinari per le categorie speciali in uso all'Ufficio Provinciale di Salerno condiviso con gli Ordini professionali della provincia di Salerno nella riunione tenutasi il 31/05/2017 prot N. 97573 e nello specifico:

o Errata individuazione della destinazione d'uso della tipologia edilizia agrituristica,

o Errata individuazione del costo di costruzione derivato dalla errata individuazione delle caratteristiche della destinazione d'uso.

Per le suddette motivazioni il ricorrente chiede alla Corte l'annullamento dell'atto di accertamento n. 2024SA0197089 e il ripristino in banca dati della rendita proposta di euro 4.463,70.

Non risulta costituita la resistente Agenzia delle Entrate – Salerno.

All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, preliminarmente osserva che il ricorso non risulta notificato alla controparte, a mente dell'art 22 del D. Lgs 546/92 che prevede che il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli artt 137 e seguenti del cpc ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

La ricorrente non ha dato prova della notificazione del ricorso a controparte.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Salerno, li 28/02/2025

Il Relatore

Il Presidente